

**Resolución Directoral UGEL – T. N° 0000890.**Tocache, **12 MAR 2019**

VISTOS:

El Informe N° 103-2018-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 14 de diciembre del año 2018, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, Memorando N° 406, y demás documentos siendo un total de (15) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, mediante **Resolución Directoral Ugel T**, donde la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, dispone instaurar proceso administrativo disciplinario a docentes de la II.EE N° 0138 – “Juan Velasco Alvarado” - Nuevo Horizonte - Tocache, por presuntamente haber incurrido en la falta administrativa prevista en el literal **e)** del Artículo 48° de la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, modificada por la Ley N° 30541, conforme a los fundamentos expuestos en los análisis y conclusiones de la citada Resolución Directoral.

Que, fue notificada personalmente con la Resolución Directoral Ugel T, de conformidad a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en el cual se le da a conocer los cargos imputados en su contra para que ejerza su derecho a defensa dentro del plazo de ley y presente sus descargos por escrito con los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia de cargos, o el reconocimiento de éstos.

Que, con fecha 19 de octubre de 2018, la administrada de la II.EE N° 0138 – “Juan Velasco Alvarado” – Nuevo Horizonte - Tocache, presenta su descargo dentro del plazo de ley, en el cual señala literalmente que:

Que, ha dado cuenta a la Dirección de la II.EE N° 0138 “Juan Velasco Alvarado” – Nuevo Horizonte – Pólvora – Tocache, donde laboro la ejecución del Plan de Recuperación de Clases por Huelga Parcial del Magisterio en su calidad de profesora del aula del 2do grado “B” de dicha institución, las mismas que han sido recuperadas los días sábado 18 de agosto del 2018, conforme al registro de asistencia de los niños y padres de familia; sábado 25 de agosto del 2018, conforme al registro de asistencia de los niños y padres de familia; viernes 31 de agosto del 2018, conforme al registro de asistencia de los niños y padres de familia; sábado 01 de setiembre del 2018, conforme al registro de asistencia de los niños y padres de familia; sábado 09 de setiembre del 2018, conforme al registro de asistencia de los niños y padres de familia; sábado 15 de setiembre del 2018, conforme al registro de los niños y padres de familia; sábado 22 de setiembre del 2018, conforme al registro de los niños y padres de familia y sábado 29 de setiembre del 2018, conforme al registro de los niños y padres de familia. Que estando a lo indicado sobre el dictado efectivo de los 08 días de clases no dictadas y recuperadas, se eleve el citado informe a su dirección Ugel Tocache, para efectos que se desestime cualquier sanción



administrativa disciplinaria que pueda considerar aperturar y sancionar a esta parte, al no existir a la fecha un perjuicio a los niños del 2do grado "B" de la institución educativa y al Estado, al estar cumpliendo con las metas educativas establecidas por el Gobierno Nacional para el presente año lectivo 2018. Por lo que anexa su Plan de recuperación de clases por Huelga parcial del Magisterio y los registros de asistencia de los alumnos los días sábados del mes de agosto y setiembre del 2018.

Que, según el Informe Escalafonario de la Ugel Tocache, se puede visualizar que Alelí Trinidad Villaorduña Espinoza, no registra sanciones disciplinarias.

Del Régimen Disciplinario aplicable para el caso en concreto

Que, de la revisión de la documentación y del expediente administrativo, se puede corroborar que **Alelí Trinidad Villaorduña Espinoza**, ostenta el cargo de docente en la II.EE N° 0138 "Juan Velasco Alvarado" – Nuevo Horizonte – Tocache.

Que, el numeral 90.1 del artículo 90°, del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944, establece que: ***"La investigación de las faltas graves y muy graves que ameriten sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, la que califica las denuncias que les sean remitidas, debiendo derivar a la autoridad competente las que no constituyan falta grave o muy grave, para su evaluación y aplicación de la sanción correspondiente, de ser el caso"***.

Sobre el Debido Procedimiento Administrativo

Que, el numeral 3° del Artículo 139° de la Constitución Política del Perú del año 1993 establece como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en su segundo fundamento de la Sentencia N° 2721-2003-AA/TC, que estos principios: ***"(...) no solo se limita a las formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. En efecto el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (...)"***¹

Que, el numeral 1.1. del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en relación al principio de legalidad prescribe: ***"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas"***.

¹ STC 02721-2003-AA/TC.



Que, el numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en relación al principio del debido procedimiento prescribe: ***“Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (...)”***

Que, el artículo 1° de la Ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial, señala que: ***“La presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productiva y en las instancias de gestión educativa descentralizada. Regula sus deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos”.***

Que, la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite sancionar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos en el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar la realización de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para todas las entidades administrativas con competencia para que la aplicación de sanciones a los administrados se ejerza de manera previsible y no arbitraria.

Que, considerando que es deber de todo órgano decisor el cautelar el debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico correspondiente.

Sobre la tipificación aplicable al presente caso

Que, en relación a la legalidad y a la tipificación del presente procedimiento las conductas sancionables o infracciones se encuentra dentro de los parámetros de los numerales 1 y 4 del artículo 246° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, donde se establece que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado; y, que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango legal mediante su tipificación.

Que, respecto al principio de legalidad y tipicidad, el Tribunal Constitucional a través del fundamento 11, de la Sentencia N° 06301-2006-AA/TC, ha señalado que: ***“(...) primero satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, mientras que el segundo, se constituye como la precisa definición de la conducta que la***



ley considera como una falta, resultando éste el límite que se impone al legislado penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción de una determinada disposición legal (...).²

Que, finalmente, es pertinente señalar que la tipicidad es un límite de la potestad sancionadora, en la cual se deberá precisar cuál es la presunta falta disciplinaria administrativa o penal. En ese sentido existe una obligación por parte de las entidades de la administración pública señalar de manera expresa cual es la norma que se ha contravenido o incumplido.

Que, de igual modo, el Artículo 45° de la Ley de la Reforma Magisterial – Ley N° 29944, sostiene en relación a la graduación de la sanción lo siguiente: ***“Es atribución del titular que corresponda, calificar la falta o infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas, en el marco de las normas vigentes”***.

Que, de acuerdo a lo establecido por el numeral 5.5.19 “Son causales de resolución del contrato”, del apartado 5.5 “Contratos”, Acápito 5 “Disposiciones Generales”, del ANEXO 1 - Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones en el marco del Contrato de Servicio Docente a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, aprobadas por Decreto Supremo N° 001-2017-MINEDU, la cual señala que en su literal b), lo siguiente:

5.5.19 Son causales de resolución del contrato”

a) La inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (03) días consecutivos o cinco (05) no consecutivos en un periodo de dos (02) meses.

La resolución del Contrato por las causales señaladas del literal a) a la f), será previo proceso administrativo disciplinario.

Que, la Ley N° 28044 – Ley General de Educación, establece que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad, y que el Estado garantiza el ejercicio a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación. Adicionalmente, la Ley N° 28988, se declara a la educación básica regular como servicio público esencial, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental de la persona a la educación, derecho reconocido en la Constitución Política del Perú, en la Ley General de Educación y en los Pactos Internacionales suscritos por el Estado peruano. De igual modo, se dispone que la administración dispondrá las acciones orientadas a asegurar los servicios correspondientes.

Sobre el presunto abandono de cargo

Que, del estudio y análisis de los instrumentales obrante en autos, se observan los siguientes documentos de sustento sobre la presunta falta administrativa de doña **Alelí Trinidad Villaorduña Espinoza**, los cuales se detallan a continuación:

² STC. 06301-2006-AA/TC.



PERÚ

San Martín
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
Juntos por un San Martín que crece.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

DIRECCIÓN

000890

A través de Informe N°118-2018-GRSM-DRE/DO-OO/UE303/EA, Oficio Circular N°004-2018-GRSM-DRE/DO-OO/UE303/EA, Oficio Múltiple N°107-2018-MINEDU, Oficio Circular N°010-2018-GRSM-DRE/DO-OO/UE303/EA, Oficio Múltiple N°110-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, Oficio Circular N°011-2018-GRSM-DRE/DO-OO/UE303/EA, la Jefatura de Recursos Humanos de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, pone en conocimiento a esta comisión (CPPAD) que la señora: profesora de la Institución Educativa N° 0138 – Nuevo Horizonte - Pólvora, ha inasistido injustificadamente a su centro de trabajo, comprendido entre 18 de junio al 03 de julio del 2018, al haber participado de la Huelga Ilegal Indefinida, convocado por un sector del magisterio nacional, medida de protesta que fue declarado ilegal mediante la Resolución de Secretaria General N° 157-2018-MINEDU; teniéndose como antecedente del presente informe la siguiente documentación: Formato N° 01 Y Formato N° 02 firmado por el director de la II.EE Alejandro Johnson Espinoza Lozano y la presidente de APAFA Mary Cornejo Ordoñez; además, de la Ficha de monitoreo de asistencia y permanencia firmado por el Mg. Carlos Pereyra Araujo de la Ugel Tocache, en la cual se desprende la inasistencia por ocho (08) días. En tanto, la recuperación de clases no se han tomado como válidas, por no tener sustento factico y jurídico.

Que, a fin de determinar los hechos acontecidos en torno a la citada docente, respecto al presunto incumplimiento de los deberes, funciones y obligaciones asignadas, así como la ineficacia o ineptitud comprobada en el desarrollo de las mismas, es pertinente señalar que el artículo 40° de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944, a través del literal e), establece lo siguiente:

"Artículo 40°.- Deberes

Los Profesores deben: (...) e) Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo".

Que, el numeral 82.4 del Artículo 82° del Reglamento de la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, aprobado por el D.S. N° 004-2013-ED, incorporado por el Artículo 1° del D.S. N° 007-2015-MINEDU, establece que: **"82.4 El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del Artículo 48° de la Ley se configura con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un periodo de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal".**

Por lo que, de lo expuesto se puede colegir que efectivamente la docente **Aleli Trinidad Villaorduña Espinoza**, insistió de manera injustificada a su centro de labores los días 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 28 de junio de 2018 (08 días), de manera tal que ha infringido lo dispuesto en el literal e) del Artículo 48° de la Ley 29944 – Ley de Reforma Magisterial, no desvirtuando los hechos imputados a través de su descargo, donde argumenta que las inasistencias imputadas estarían plenamente justificadas, al ser la huelga un derecho fundamental.

Sin embargo, es importante advertir que mediante la Resolución de Secretaria General N° 157-2018-MINEDU, del 19 de junio de 2018, debidamente publicada en el Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de Educación, como entidad encargada de declarar la improcedencia e ilegalidad de la



000890

huelga de docentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de la Ley N° 28988, declaró ilegal la huelga nacional indefinida convocada a partir del 18 de junio de 2018.

Siendo esto así, al no cumplir con los requisitos necesarios que dispone el artículo 19° del Reglamento de la Ley N° 28988, la suspensión de labores organizada por los docentes no constituye, en estricto, el ejercicio del derecho a la huelga, de conformidad con la normatividad vigente. Asimismo, se debe tener en consideración el artículo 4° del Decreto Supremo N° 17-2007-ED, el cual dispone lo siguiente: *"Artículo 4°.- Constituyen formas irregulares de suspensión del servicio educativo en dichas instituciones educativas, los paros o cualquier otro tipo de interrupción del referido servicio, por decisión unilateral del mencionado personal, cualquiera sea la denominación que se le dé, que no constituya el ejercicio del derecho de Huelga declarada cumpliendo los requisitos establecidos en este Reglamento. Dichas formas serán declaradas ilegales"*.

En ese sentido, siendo una interrupción de labores no recogida por la ley, las ausencias en las que incurrió la administrada entre el 26 al 28 de junio de 2018, en virtud de esta paralización son injustificadas, ya que no se encuentran amparadas por el derecho de huelga.

En este orden de ideas se tiene también que la administrada **Alelí Trinidad Villaorduña Espinoza**, habría infringido el literal e) del artículo 48 de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, por cuanto se ha demostrado que como consecuencia de las inasistencias injustificadas ha causado perjuicio a los estudiantes de su institución educativa, atentando al derecho fundamental de la educación consagrado en la Constitución Política del Perú y la Ley General de Educación.

Sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad

Por su parte el Tribunal Constitucional, al desarrollar el principio de proporcionalidad y razonabilidad, ha señalado que: *"(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación"*³. Agregando además que, *"(...) el establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades públicas como privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, sino que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes personales y las circunstancias que llevaron a cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una decisión razonable y proporcional"*⁴.

Que, en ese orden de ideas actuando con criterio de razonabilidad y proporcionalidad, esta Secretaría Técnica de la Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla, es de la opinión que al existir elementos de juicio y/o medios probatorios suficientes que determinan que doña **Alelí Trinidad Villaorduña Espinoza**, docente de la I.E. "Juan Velasco Alvarado", habría incurrido en falta debido a la inasistencia injustificada a su centro de labores, incumpliendo de esta manera el

³ Sentencia recaída en el expediente N° 2192-2004-AA/TC, fundamento 15.

⁴ Sentencia recaída en el expediente N° 0535-2009-PA/TC, fundamento 13.



900390

artículo 2° de la Resolución Directoral, y por ende a lo estipulado en el literal b), numeral 5.5.19, del Anexo 1 del Decreto Supremo N° 001-2017-MINEDU, por lo que corresponde a esta Comisión emitir la recomendación de **RESOLVER EL CONTRATO DE TRABAJO** de la administrada, en base a las pruebas y documentos que obran en el expediente materia de análisis y estudio de los mismos.

De los antecedentes, del análisis, de la evaluación de los medios probatorios, del descargo presentado por el administrado, de los demás documentos que obran en el expediente y de los hechos del presente caso se concluye que la administrada habría incurrido en falta tipificada como **GRAVE** descritos en los literales e) de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, concordante con el artículo 82 numeral 82.4 del Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU que modifica el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, en el sentido de haber presuntamente incumplido sus deberes y obligaciones, perjudicando el servicio educativo y afectando el derecho a la educación de los estudiante.

SE RESUELVE:

Artículo 1°: IMPONER la sanción administrativa disciplinaria de **CESE TEMPORAL** sin goce de remuneraciones en el cargo por **TRENTA Y UN (31) DIAS** calendarios a la docente **Aleli Trinidad Villaorduña Espinoza**.

Artículo 2°. **NOTIFICAR** a los administrados la **RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE ABSOLUCION** en el modo y forma establecido en la **Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General** y concordante con **Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444**.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Lic. Felix Rubén Salguero Contreras

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

MPMR/D-UGEL-T
MPMR/Sec. Téc

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

OFICINA DE OPERACIONES U.E. 303 EDUCACION ALTO HUALLAGA TOCACHE

TRAMITE DOCUMENTARIO

CARGO
S. G.

NOTIFICACION N° 032-2019

ANTECEDENTE : Informe N°103-2018-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION : 12-03-2019

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.-RESOLUCION DIRECTORAL UGEL N°000890

IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE CESE TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR 31 DIAS.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : ALELI TRINIDAD VILLAORDUÑA ESPINOZA

DOMICILIO : *Ca. Progreso # 332*

DNI N° : *710144947*

CORREO ELECTRONICO:

FECHA NOTIFICACION : *20/03/19* **HORA:** *5pm.*

[Firma]
FIRMA

[Huella]
HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :

DOMICILIO :

DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

FIRMA

HUELLA DIGITAL

V°B°



[Firma]
Persi Valdiviezo Flores
Bach. Administrativo I
Área de Certificación y Títulos

NOTIFICADOR

[Firma]